

감사결과 조치요구서

2022. 1.

감 사 실

1. 개 요

항공보안파트너스(주) 노동조합(전국공항노동조합)으로부터 ○○공항으로 ○○공항 보안검색감독자의 자회사 직원에 대한 직장내 괴롭힘이 신고되었으며, 이에 대하여 ○○공항으로부터 신고건에 대한 감사협조 요청이 있어 사실관계를 확인하여 필요한 조치를 취하기 위함.

2. 조사 내용

- ☐ 일 시 : '22. 1. 4. ~ 1. 5.
- ☐ 감사대상 : ○○공항 운영부 □□□
- ☐ 감 사 인 : 청렴감찰부장 김시영, 차장 김종환, 과장 박태용

3. 지적사항 및 처분요구

연번	분야	지적내용	처분요구	관련부서
1	복무	보안검색감독 대상으로 자회사로 업무지시 범위 및 방법 등에 대한 유의사항 재강조 시달	통보	안전보안실

통 보

1

제 목 자회사로 업무지시 유의사항 재강조 시달
관 계 부 서 안전보안실
구 분 복 무
내 용

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)는 ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 된다.’고 규정하고 있고,

「임직원행동강령」 제17조의2 (직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)는 ‘임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자에게 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위를 해서는 안 된다.’고 규정하고 있으며,

제26조의2 (품위손상 행위의 제한)은 ‘임직원은 직무의 내외를 불문하고 타인에게 폭언 및 폭력 등 부적절한 처신을 하여 공사 직원으로서의 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’고 규정하고 있다.

○○공항 □□□은 20◇◇년 △월에 ○○공항에 신규 임용되었으며, 2022년 1월 현재까지 ○○공항 보안검색감독으로서, 자회사인 항공보안파트너스(주) ○○공항 보안검색업무에 전반에 대한 권한을 가지고 감독업무를 수행하고 있다.

그러나, □□□는 자회사인 항공보안파트너스(주) 직원을 대상으로 업무지시를 하면서 평소 소리지르고, 훈계하는 어조로 질타를 하고, 공공연히 업무 실수를 지적하고, 직원간 업무능력을 비교하는 등 부적절게 여겨질 수 있는 행위를 하였다고 보여진다.

하지만, 대상 행위가 폭언이나 욕설에 이르지 않았고, 모든 행위들이 보안검색업무와 관련한 사항으로 사적 영역에서는 전무하였으며, 보안사고 등의 발생을 대비하여 공사 소속 감독으로서 보안검색 감독의 의무를 강력하게 이행할 동기가 있어 대상 행위는 업무에 대한 열의에 기인한 것으로 볼 수 있어, 다소 부적하게 여겨질 수 있는 행위임에도 불구하고 보안검색업무 수행을 위한 정당한 권한 행사 등으로 해석할 여지가 상당한 사안으로 보이는 바, 해당 행위를 직장내 괴롭힘 또는 갑질로 단정하기는 어렵다.

다만, □□□의 해당 행위에 대한 갑질 혹은 직장내 괴롭힘 인정 여부와는 별도로, 전국공항 보안검색감독별로 자회사 업무지시와 관련하여 지시범위 혹은 지시방법에 차이가 있어 일부 직원의 동 사안과 유사한 행위 재발이 우려된다.

조치할 사항

안전보안실장은 유사한 사항이 재발하지 않도록 보안검색감독 대상으로 자회사로 업무지시 범위 및 방법 등에 대한 유의사항 재강조를 시달하여 주시기 바랍니다.